

TEST EFECTOS Y EXTINCIÓN. PARTE ESPECIAL

- 1. De conformidad con la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los contratos de obras, la certificación final se emitirá:**
 - a. En el plazo máximo de 3 meses desde la recepción.
 - b. Una vez liquidado el contrato.
 - c. 15 días antes de que finalice el plazo de garantía.
 - d. Transcurridos 2 meses desde la devolución de la garantía.

- 2. Son prerrogativas o derechos de la Administración en los contratos de concesión de obras:**
 - a. Establecer, en su caso, las tarifas máximas por utilización de las obras.
 - b. Imponer con carácter temporal condiciones de utilización de las obras.
 - c. Modificar unilateralmente los contratos por razones de interés público.
 - d. Todas son correctas.

- 3. Respecto al pago del precio en el contrato de suministros:**
 - a. Puede ser en bienes de la misma o distinta clase hasta un 50% de su total.
 - b. Puede ser en bienes de la misma clase hasta un 40% del total
 - c. Puede ser en bienes de misma clase hasta un 50% del total.
 - d. No cabe el pago en especie.

- 4. ¿Durante cuánto tiempo puede estar secuestrada una concesión?**
 - a. Durante un máximo de 3 años prórrogas incluidas.
 - b. Durante un máximo de 3 años si es concesión de obras y de 1 año si es concesión de servicios.
 - c. Durante 3 años con posibilidad de prórroga.
 - d. Esta figura está sólo reconocida para las concesiones de obras.

- 5. ¿Qué indemnización corresponde al contratista en caso de demora en la comprobación del replanteo de un contrato de obras?**
 - a. 3% del precio de adjudicación, IVA excluido
 - b. 2% del precio de adjudicación IVA excluido
 - c. 3% del precio de licitación, IVA excluido
 - d. 2% del precio de licitación, IVA excluido



6. Son causas de resolución del contrato de obras

- a. El rescate
- b. El secuestro
- c. La demora en la comprobación del replanteo
- d. Todas las anteriores

7. ¿Qué plazo tiene la responsabilidad por vicios ocultos en los contratos de obras?

- a. 15 años desde la recepción
- b. 15 años desde la liquidación
- c. El tiempo establecido en el PCAP, pero como mínimo 1 año desde la recepción
- d. El tiempo establecido en el PCAP, pero como mínimo 1 años desde la liquidación.

8. Señale la correcta:

- a. Las concesiones de obras serán hipotecables conforme a lo dispuesto en la ley hipotecaria, sin necesidad de previa autorización del órgano de contratación
- b. Las concesiones de obras serán hipotecables conforme a lo dispuesto en la ley hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación.
- c. Las concesiones de obras serán hipotecables en garantía de deudas que no guarden relación con la concesión correspondiente
- d. Sólo se admite hipoteca de concesiones de servicios.

9. Señale la correcta:

- a. En los contratos que tengan por objeto actividades docentes en centros del sector público en forma de cursos de formación, siempre que esas actividades sean realizadas por personas físicas, no se aplican las disposiciones de la ley relativas a efectos y extinción del contrato, pero sí las relativas a su preparación y adjudicación.
- b. En los contratos que tengan por objeto actividades docentes en centros del sector público en forma de cursos de formación, siempre que esas actividades no sean realizadas por personas físicas, no se aplican las disposiciones de la ley relativas a efectos y extinción del contrato, pero sí las relativas a su preparación y adjudicación.
- c. En los contratos que tengan por objeto actividades docentes en centros del sector público en forma de cursos de formación, siempre que esas actividades no sean realizadas por personas físicas, no se aplican las disposiciones de la ley relativas a

preparación y adjudicación.

- d. En los contratos que tengan por objeto actividades docentes en centros del sector público en forma de cursos de formación, siempre que esas actividades sean realizadas por personas físicas, no se aplican las disposiciones de la ley relativas a preparación y adjudicación.

10. En el caso de resolución del contrato de servicios complementarios por resolución del contrato principal el contratista tendrá derecho a percibir:

- a. Únicamente, por todos los conceptos, una indemnización del 3% del precio de adjudicación, IVA excluido
- b. Únicamente, por todos los conceptos, una indemnización del 5% del precio de adjudicación, IVA excluido
- c. Únicamente, por todos los conceptos, una indemnización del 3% del precio de licitación, IVA excluido
- d. Únicamente, por todos los conceptos, una indemnización del 5% del precio de licitación, IVA excluido

11. En los contratos de suministros, son de cuenta del contratista:

- a. Los gastos de entrega, pero no los de transporte
- b. Los gastos de entrega y de transporte
- c. La a es correcta, salvo pacto en contrario
- d. La b es correcta, salvo pacto en contrario

12. Señale la correcta:

- a. No cabe subcontratación en los contratos de concesión de servicios
- b. Los contratos de concesión de servicios admiten subcontratación en prestaciones accesorias
- c. No cabe subcontratación en los contratos de servicios sobre prestaciones accesorias
- d. La subcontratación sólo está reconocida en contratos de obras.

13. Señale la respuesta correcta:

- a. En el momento de extinción de la concesión, el concesionario queda obligado a entregar a la Administración las obras en adecuado estado de uso y conservación.
- b. Los bienes que vayan a revertir a la Administración pueden ser objeto de embargo
- c. No hace falta realizar acta de recepción de los bienes que se entregan al finalizar la concesión
- d. Los pliegos no pueden establecer que al finalizar la concesión, determinados bienes deban ser demolidos por el concesionario.

14.En las concesiones de obras:

- a. Puede haber financiación pública y privada
- b. Puede haber únicamente financiación pública
- c. Puede haber únicamente financiación privada
- d. Ninguna es correcta

15.Respecto a las penalidades en las concesiones de obras:

- a. No podrán exceder del 10% del presupuesto total de la obra durante la fase de ejecución.
- b. No podrá exceder del 20% de los ingresos obtenidos por la explotación de la obra durante el año anterior, si se estuviera en la fase de explotación
- c. A y b son correctas
- d. Todas son falsas

16.En las concesiones de obras, al finalizar la fase de construcción:

- a. Se levanta acta de recepción
- b. Se levanta acta de comprobación
- c. A es correcta y conlleva implícita la autorización de apertura para el uso público
- d. B es correcta y conlleva implícita la autorización de apertura para el uso público.

17.Es causa de resolución del contrato de obras:

- a. La demora injustificada en la comprobación del replanteo en más de 15 días
- b. La suspensión del inicio de la obra más de 3 meses
- c. La suspensión de la obra más de 8 meses
- d. Todas son correctas

18.Señale la incorrecta en relación con el plazo de garantía:

- a. Es obligatorio en todos los contratos de obras, sin excepción
- b. Se computa desde la recepción
- c. En obras será de mínimo un año
- d. Durante este tiempo se mantiene la responsabilidad del contratista.

19.No tendrán la consideración de modificaciones del contrato de obras:

- a. El exceso de mediciones siempre que no suponga un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.
- b. El exceso de mediciones siempre que no suponga un incremento del gasto superior al 20% del precio del contrato inicial.

DEF.-

- c. El exceso de mediciones siempre que no suponga un incremento del gasto superior al 30% del precio del contrato inicial.
- d. El exceso de mediciones siempre que no suponga un incremento del gasto superior al 40% del precio del contrato inicial.

20. Tendrán la consideración de supuestos de fuerza mayor:

- a. Los incendios causados por electricidad atmosférica.
- b. Maremotos
- c. Terremotos
- d. Todas son correctas